

TEMA 11: La obligación tributaria: Obligados tributarios. Responsables. Domicilio Fiscal. Obligación tributaria: cuantificación. Deuda tributaria: recargos e intereses de demora.

La obligación tributaria: Obligados tributarios.

En la relación tributaria existen obligaciones materiales y formales para el obligado tributario y para la Administración.

Obligaciones materiales:

Principal: Pagar la cuota tributaria, nace cuando se realiza el hecho imponible.

Accesorias: Las de satisfacer el interés de demora, los recargos por declaración extemporánea y los recargos del período ejecutivo. Derivan de la previa existencia de otra obligación tributaria.

Además de la principal, encontramos otras obligaciones materiales:

Realizar pagos a cuenta: Prevista en algunos tributos (p.ej. IRPF), y que debe realizar el obligado a retener o a realizar ingresos a cuenta. Son autónomas respecto de la obligación principal y permiten al contribuyente deducirse el importe de los pagos a cuenta soportados.

Por último, también existen obligaciones entre particulares. Entre otras, la repercusión del IGIC al cliente¹ o la de entregar los certificados de retenciones a los trabajadores.

Obligaciones formales: aquellas cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o el procedimiento tributario: (29 LGT): p.ej. presentar declaraciones o autoliquidaciones, aportar documentos, utilizar el NIF, expedir factura, etc.

Obligados tributarios

Son obligados todos aquellos que deben cumplir con alguna de las obligaciones descritas. Además, deben considerarse asimismo como obligados a los sucesores y a los responsables.

Sujetos pasivos: contribuyente y sustituto

Es sujeto pasivo el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo.

Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible.

¹ En relación con el IVA o el IGIC, la LGT aclara que no perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados. En este impuesto es sujeto pasivo el empresario, quien repercute la cuota en cada operación sujeta al destinatario de la misma, que está obligado a soportar el coste económico.

Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa.

Un ejemplo lo tenemos en las tasas de basura, donde el contribuyente es el arrendatario, pero el sustituto es el propietario (art. 21 TRLRHL)

En el ámbito tributario, además de las personas físicas y jurídicas, tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se establezca las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición (art. 35.4 LGT).

La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.

Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho transmitido.

Ej. división de la cuota del IBI (art. 25 bis Ordenanza Fiscal del Consorcio).

Responsables.

La ley puede configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. La declaración de un obligado tributario como responsable implica que se convierte en obligado al pago de una deuda tributaria junto con el deudor principal. Salvo precepto legal en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria.

Además, y también salvo precepto legal en contrario, exigirá tramitar un procedimiento de derivación (174 a 176 LGT), que concluirá con. un acto administrativo en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine su alcance y extensión. La derivación a los responsables subsidiarios requerirá la previa declaración de fallido del deudor principal y de los responsables solidarios.

Como regla general, la responsabilidad alcanzará a la deuda tributaria exigida en período voluntario. Cuando haya transcurrido el plazo voluntario de pago que se conceda al responsable sin realizar el ingreso, se iniciará el período ejecutivo y entonces se exigirán los recargos e intereses que procedan. Los responsables tienen derecho de reembolso frente al deudor principal en los términos previstos en la legislación civil

Los supuestos de **responsabilidad solidaria** se recogen en el art. 42 LGT:

- a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a la sanción.
- b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el 35.4 LGT (herencias yacentes y comunidades de bienes) en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas entidades.
- c) Las sucesores por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones tributarias contraídas del anterior titular y derivadas de su ejercicio.

Además, serán responsables solidarios, no sólo por la totalidad de la deuda pendiente sino también por las sanciones tributarias, incluidos el recargo y el interés de demora del período ejecutivo, cuando procedan, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, los que incumplan órdenes de embargo y en general todos aquellos que participen en la ocultación, levantamiento o transmisión de bienes embargados o susceptibles de ser embargados.

Los supuestos de **responsabilidad subsidiaria** se recogen en el art. 43 LGT. Como regla general, abarcan varios supuestos de administradores de personas jurídicas y entidades, en supuestos de comisión de infracciones, concursos y ceses de actividad.. Merece destacarse el supuesto d) “los adquirentes de bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria”, que en nuestro caso se aplica al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Domicilio Fiscal.

El domicilio fiscal es el lugar de localización del obligado tributario en sus relaciones con la Administración tributaria. El domicilio fiscal será:

- a) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual.
- b) Para las personas jurídicas y demás entidades, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En otro caso, se atenderá al lugar en el que se lleve a cabo dicha gestión o dirección.

Cuando no pueda determinarse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con los criterios anteriores prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado.

Las mismas reglas anteriores se podrán utilizar para las personas físicas que desarrollen principalmente actividades económicas (gestión y dirección efectivas o mayor valor del inmovilizado).

Los obligados tributarios deberán comunicar su domicilio fiscal y el cambio del mismo a la Administración tributaria. El cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a la Administración tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello

no impedirá que los procedimientos que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio, puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio inicial, siempre que las notificaciones derivadas de dichos procedimientos se realicen de acuerdo con lo previsto en la LGT.

Obligación tributaria: cuantificación.

La obligación tributaria principal y la obligación de realizar pagos a cuenta se determinarán a partir de las bases tributarias, los tipos de gravamen y los demás elementos previstos en la normativa tributaria.

La **base imponible** es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Ej. valor catastral (IBI), caballos fiscales (IVTM).

La regla general es que se determinen a través del método de estimación directa. Pero en algunos impuestos puede utilizarse el método de estimación objetiva (módulos o índices) y la Administración (p.ej. en procedimientos de inspección) puede llegar a utilizar el de estimación indirecta.

La **base liquidable** (art. 54) es la magnitud resultante de practicar, en su caso, en la base imponible las reducciones establecidas en la ley. P.ej. en el IBI, en los supuestos de un incremento del valor catastral tras una procedimiento de valoración de carácter general (revisión catastral).

El **tipo de gravamen** es la cifra o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra.

Según lo dispuesto en cada normativa, pueden aplicarse directamente a la base liquidable, o bien al conjunto de unidades o tramo de la base liquidable.

El conjunto de tipos de gravamen aplicables a las distintas unidades o tramos de base liquidable en un tributo se denominará tarifa (Ej. Tarifas del IVTM).

La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como de tipos reducidos o bonificados.

La **cuota íntegra** (56 LGT) se determinará:

- a) Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable.
- b) Según cantidad fija señalada al efecto.

El importe de la cuota íntegra puede verse modificarse mediante la aplicación de límites, según lo que disponga la ley de cada tributo.

La **cuota líquida** será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, etc, previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.

Según la configuración de cada tributo, puede existir la **cuota diferencial**, que será el resultado de minorar la cuota líquida en el importe de los pagos a cuenta, retenciones u otros conceptos similares. Un ejemplo es el resultado de la autoliquidación del IRPF.

Deuda tributaria: recargos e intereses de demora.

La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal.

Además, la deuda tributaria estará integrada, en su caso, por las siguientes prestaciones accesorias:

a) El interés de demora.

El interés de demora se exigirá como regla general a los obligados tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración (a ingresar) una vez finalizado el plazo. También se exige en otros supuestos como el de los aplazamientos y fraccionamientos y el de la suspensión.

El interés de demora será el establecido para cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (para 2018 es del 3,75%). Si no lo estableciera, será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento.

No obstante, en los supuestos de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad mediante aval o seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal, que está fijado en el 3% para 2018.

b) Los recargos por declaración extemporánea.

Los recargos por declaración extemporánea se producen cuando se presentan autoliquidaciones o declaraciones fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria.

Su regulación es un poco compleja, pero como regla general podemos indicar que si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa dentro de los 3, 6 o 12 meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación e ingreso, el recargo será del 5, 10 ó 15 por ciento, respectivamente.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se efectúa una vez transcurridos 12 meses desde el término del plazo establecido para la presentación, el recargo será del 20 por ciento y además se exigirán los intereses de demora

Si el contribuyente regulariza su situación, pagando íntegramente la deuda, estos recargos se reducirán en un 25% (si paga obviamente también el recargo).

c) Los recargos del período ejecutivo.

Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho período, es decir, una vez finalizado el período voluntario. Son 3 tipos, incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario.

Recargo ejecutivo (5%): se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio.

Recargo de apremio reducido (10%): cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo de pago de las deudas apremiadas.

Recargo de apremio ordinario (20%): aplicable cuando no concurren las circunstancias anteriores. Es compatible con la exigencia de intereses de demora.

Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

d) **Los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor de otros entes públicos.**

Se trata de supuestos expresamente previstos en las Leyes, en nuestro caso tenemos los recargos a favor del Cabildo en el Impuesto sobre Actividades Económicas.